

1500588-08.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Mayara de Almeida Nascimento

Autos nº. 2022/000188

Segunda Vara Criminal da Comarca de São Vicente.

Vistos.

Mayara de Almeida Nascimento, qualificado(a) nos autos, foi denunciada pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

De acordo com a acusação, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

2ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerick, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1500588-08.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500588-08.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Mayara de Almeida Nascimento

Autos nº. 2022/000188

Segunda Vara Criminal da Comarca de São Vicente.

Vistos.

Mayara de Almeida Nascimento, qualificado(a) nos autos, foi denunciada pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

De acordo com a acusação, no dia 14 de fevereiro de 2022, por volta das 15 horas, na Rua Alagoas, altura do numeral 100, Jardim Rio Branco, nesta cidade e comarca de São Vicente, a acusada guardava e mantinha em depósito, para venda e entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 11 porções de maconha, 129 pedras de crack, 27 porções de skunk, 34 microtubos contendo cocaína, 04 comprimidos de ecstasy e 03 frascos contendo substância assemelhada à lança-perfume, que determina dependência física e psíquica. Narra a denúncia que os policiais no decorrer de uma diligência pelo local dos

fatos avistaram Mayara, em atitude suspeita, pois a visualizaram pegando algo de dentro de uma sacola e entregando tal objeto, que fora retirado da sacola, para um indivíduo de bicicleta, e após escondeu a referida sacola dentro de um cano do tipo PVC. Motivo pelo qual os policiais realizaram a abordagem.

Ocorre que, em busca pessoal, nada ilícito foi encontrado. Contudo, no cano PVC, supramencionado, foi localizado as drogas apreendidas, os policiais descobriram, portanto, diversas porções de maconha, crack, cocaína e skunk, além dos frascos contendo lança-perfume, assim como, a quantia de R\$ 13,00, em dinheiro, obtida com a mercancia espúria.

As circunstâncias da prisão da denunciada, local, quantidade, forma de acondicionamento e variedade e tipo das drogas, além da apreensão de dinheiro e diversas anotações do tráfico, indicam que os entorpecentes se destinavam à mercancia ilícita.

Na fase policial a ré permaneceu em silêncio (fls. 08).

A denúncia veio acompanhada do respectivo inquérito policial e foi recebida em 16 de fevereiro de 2022 (fls. 72).

A ré foi citada pessoalmente (fls. 109) e apresentou resposta à acusação (fls. 112/119).

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária (artigo 397 do Código de Processo Penal), foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 126/127).

Foi juntado aos autos laudo definitivo das drogas apreendidas (fls. 158/160, 180/181, 183/185, 186/188 e 189/190).

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas de acusação, cujo rol foi adotado pela defesa e a ré foi interrogada (fls. 176/179 – gravação).

Os debates foram convertidos em memoriais.

O Ministério Público requereu a procedência da ação. Requereu a fixação da pena base acima do mínimo legal, por força do artigo 42, da Lei 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, à fração de 1/6. Nas etapas seguintes, nada requereu. Requereu que não seja possível a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da mesma lei. Por fim, requereu o regime inicial fechado e a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 194/198).

A Defesa requereu a absolvição da acusada. Subsidiariamente requereu a pena base no mínimo legal. Requereu a aplicação da diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, em seu grau máximo. Requereu, também, regime inicial aberto e o direito da ré de apelar em liberdade (fls.227/235).

É o relatório.

Fundamento.

A denúncia procede.

A autoria e materialidade restaram demonstradas.

A testemunha Norberto Da Silva Pereira, policial civil, relatou que no dia dos fatos, realizaram um uma campana, por volta de 30 minutos, com uma viatura descaracterizada, em um ponto já conhecido ponto de tráfico, a aproximadamente 200 metros. Notaram que a acusada possuía uma sacola nas mãos e entregou algo para um rapaz de bicicleta, como era uma bifurcação o rapaz de bicicleta seguiu pelo outro lado, a acusada por sua vez, abaixou-se para guardar algo. Relata que diante de tal atitude, suspeita, abordaram a acusada, em posse da última, nada foi localizado. Contudo dentro de um tubo plástico, foi localizado por volta de R\$13,00 e diversidade de drogas, com maior quantidade de maconha. Relata que no local dos fatos a acusada assumiu a prática delitiva. Relata que já conhecia a acusada de abordagens anteriores, sabia que era uma das pessoas envolvida com a traficância. A testemunha Estevan Fernandes Alonso, policial civil, em depoimento harmônico e coerente com o policial Norberto, relatou que no dia dos fatos realizaram uma campana, por volta de 30 minutos, em um local conhecido pelo tráfico de entorpecentes, com aproximadamente 150/200 metros de distância. Relata que visualizaram a acusada com uma sacola e em dado momento um rapaz se aproximou e a acusada entregou algum objeto a ele, que se evadiu, e puderam visualiza-la

abaixando para guardar algo. Relata que havia grande quantidade de drogas, em maior quantidade a maconha e Skank. Relata que não havia abordado a acusada antes, mas lembra-se de tê-la visto na delegacia trazida por Policiais Militares.

Em juízo a ré negou a prática delitativa. Alega havia chegado do mercado, e que o local do beco, falado pelos policiais, é do lado de sua casa e inclusive, antes de se mudar drogas eram guardadas no local. Alega que estava sentada na porta com sua parceira, momento em que os meninos correrem e ela entrou para sua casa, alega que os policiais a abordaram e começaram a procurar drogas e que os policiais localizaram as drogas na outra esquina apenas. Alega conhecer os policiais de vista, apenas, mas Norberto já havia lhe abordado, mas não encontrou nada em sua posse. Relata que havia se mudado a 6 ou 7 meses para o local que morava e não sabia que os traficantes guardavam drogas em sua casa, antes de sua mudança. Alega ser usuária de maconha e a levaram para delegacia, em fato anterior, para assinar como usuária, mas apresentaram uma sacola de drogas. Alega que só a tiraram de casa, sua parceira não, ficou no corredor. Relata que não conseguiu contato com a família.

A autoria restou comprovada através do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10) e laudo de constatação provisória de entorpecente, sendo este confirmado em definitivo (fls. 158/160, 180/181, 183/185, 186/188 e 189/190), além das demais provas colhidas em juízo.

Logo, uma vez presentes autoria e materialidade delitativa, a condenação é medida de rigor.

Passo, então, a dosimetria da pena.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal a pena-base será fixada atendendo-se as diretrizes do artigo 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

O preceito secundário do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 prevê pena em abstrato entre 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1500 dias-multa.

O Ministério Público requereu a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, em razão de maus antecedentes. Contudo, inquéritos policiais e ações penais em curso não poderão ser utilizados para agravar a pena-base, conforme a Súmula 444/STJ. Outrossim, procedimentos da Vara Menorista.

O Ministério Público requereu a fixação da pena em patamar acima do mínimo legal em razão da grande quantidade e variedade de droga apreendida com o acusado.

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/06, são desfavoráveis ao acusado, em razão da grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas, motivo pelo qual fixo a pena base acima do mínimo legal, resultando em 5 e 10 meses, mais 583 dias-multa.

Há que ser aplicada a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06. Não há nos autos elementos concretos para se afirmar que a ré se dedicava à atividade criminosa ou integrava organização criminosa.

A diminuição deverá ocorrer no máximo legal, diante da ausência, na lei, de critério objetivo ou mesmo subjetivo para quantificá-lo. Resultará em 1 ano e 11 meses e 10 dias de reclusão, mais 193 dias-multa.

Verifica-se, portanto, fixação de pena em patamar inferior a 4 anos, o que, em tese, preenchidos os demais requisitos legais, ensejaria a substituição da pena por restritiva de direito.

Passo, portanto, a análise dos requisitos legais.

A ré foi apreendida com grande quantidade e diversidade de drogas. As circunstâncias judiciais não lhe são favorável, motivo pelo qual incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

O regime inicial deve ser o semiaberto. Tal regime se justifica em razão da quantidade e diversidade de droga apreendido. O regime aberto não é suficiente para a retribuição da conduta da acusada.

A acusada poderá apelar em liberdade.

DECIDO.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar MAYARA DE ALMEIDA NASCIMENTO, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias, mais 193 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto.

A acusada poderá apelar em liberdade.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 9 de agosto de 2022.

Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA